

1500379-57.2022.8.26.0627

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500379-57.2022.8.26.0627 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500379-57.2022.8.26.0627

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194844/2022 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 26209818 -

DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2194844 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DE OLIVEIRA BORGES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, em 19 de julho de 2022, por volta das 7h30min, no interior da residência localizada na Alameda Coronel Pires, n. 2616, bairro Estação, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio-SP, LUAN DE OLIVEIRA BORGES, qualificado à fl. 5, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 40 (quarenta) porções de "cocaína", com peso líquido aproximado de 22,87g (vinte e dois gramas e oitenta e sete centigramas)1 e 2 (duas) porções de "maconha", com peso líquido aproximado de 9,15g (nove gramas e quinze centigramas)2, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O Acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em

21 de setembro de 2022, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado. Por ocasião dos memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa bateu-se pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal. Subsidiariamente, fez considerações a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do delito está bem delineada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 12), auto de constatação da substância entorpecente (fls. 13/14), laudos periciais das drogas (fls. 111/116), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

A testemunha Audrey, policial civil, disse que foi dar apoio ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Estavam em 4 viaturas. Ao chegar na casa de Luan, desembarcou e começou a correr para o fundo da casa para interromper eventual fuga. Nos fundos da casa, viu um braço saindo pela janela e arremessando uma sacola azulada, que caiu bem perto de si. Abriu e a sacola tinha drogas, mas não viu exatamente qual era - ouviu o Delegado dizendo que era cocaína. Adentrou a casa e tinham abordado o acusado. Só participou do cumprimento do mandado. Concluiu que era o braço do acusado pois ele era o único que havia entrado dentro da casa. O quarto onde ele foi abordado foi de onde fora arremessada a sacola.

A testemunha Agenor, policial civil, narrou que estava na operação cumprindo os mandados de busca e apreensão. Ao estacionarem a viatura na frente da casa, ele estava na porta da casa. Ao avistar a viatura, ele correu para dentro da casa. Notaram que ele dispensou algo, que foi localizado pela equipe que estava no fundo da casa. No local, ele teria confirmado que a droga era dele, mas permaneceu em silêncio na delegacia. Ao que sabe, havia suspeitas a respeito de Luan estar traficando drogas, ocasionando o pedido de busca e apreensão. Luan já tinha passagens por tráfico.

A testemunha Carlos nada sabe a respeito dos fatos. Tem uma serralheria e já contratou Luan para trabalhar consigo, como diarista, por duas semanas. Nada sabe que desabone a conduta de Luan, que era bom funcionário. Depois, ficou sabendo que Luan era usuário de drogas. Não sabe qual droga ele usava. Ficou sabendo porque Luan, em um dia no trabalho, disse que era usuário e queria sair dessa vida.

A testemunha Silvana nada sabe a respeito dos fatos. Conhece Luan de quando este era adolescente. Ao que sabe, há muito tempo Luan é usuário de drogas e luta contra o vício. Não tem certeza, mas acha que ele usava maconha. Não sabe se ele já foi internado. Já tentou ajudar o réu a deixar o uso das drogas. Ao que sabe, Luan trabalhava como diarista quando foi preso.

O réu nega ter cometido o delito. Afirma que de fato correu e tentou dispensar a droga. Contudo, aduz que apenas é usuário de drogas, e não traficante. Que, depois que saiu da cadeia, estava tentando se livrar das drogas. Pegou 100 gramas em Presidente Prudente, para vender, mas acabou usando tudo. Afirma que tem dívidas com traficantes e pegou para vender já algumas vezes, mas sempre usava tudo antes de vender. Confessa que pegou a droga para traficar.

Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu. Os policiais civis relataram, com clareza e segurança, a dinâmica do dia dos fatos. Ressalto que não há motivo para se duvidar da palavra dos agentes de segurança pública, mormente porque corroborada por outros elementos de prova, e não ficou demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu, vez que este e os policiais não se conheciam

previamente ao dia da prisão. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.

PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).

5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).

6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.

8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) (grifei)

A meu ver, a propriedade das drogas restou incontroversa. A dinâmica ficou bem esclarecida: os agentes de segurança pública, após diligências prévias, solicitaram ao juízo autorização para busca e apreensão nas residências de diversas pessoas, incluindo o acusado (autos n. 1500364-88.2022.8.26.0627).

No cumprimento deste mandado, lograram encontrá-lo em posse das drogas. O réu ainda tentou dispensá-las, mas foi visualizado pelos policiais civis, que conseguiram localizar os entorpecentes. A testemunha visualizou ainda o momento em que os policiais encontraram as drogas na residência.

Há prova suficiente de que o acusado era o proprietário das drogas. Isto porque foi visualizado pelos policiais arremessando-as. Nesse sentido, o próprio acusado

confirma a propriedade das drogas. O acusado, aliás, confessa que pegou as drogas para vender. Aduz que acabou usando tudo porque é usuário.

A acusação produziu provas diversas, consistentes em prisão em flagrante com apreensão de drogas e oitiva de testemunhas.

Já a Defesa, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória. Em contraponto à acusação, as declarações do réu não bastam para que possa se concluir por sua inocência. Deste modo, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória.

Não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Veja-se o que prevê o §2º do referido artigo:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, o montante de droga apreendida, bem como a existência de denúncias que o acusado traficava drogas – o que, aliás, fundamentou a própria busca e apreensão – são elementos que infirmam a pretensão desclassificatória. Aliás, o próprio acusado confirma que pegou as drogas para venda. O fato de ter utilizado todo o seu estoque não infirma a versão acusatória, pois ter em depósito as drogas, para fins de tráfico, já é o suficiente para configuração do fato típico.

Ainda, eventual qualidade de usuário não infirma a qualidade de traficante. As referidas condições não se excluem mutuamente, sendo certo que muitos usuários realizam a traficância para sustentarem seu vício. Aliás, é o caso do acusado, que confessa traficar para sustentar seu vício.

Destarte, os supracitados elementos probatórios que constam nos autos demonstram com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação mantida.

Recurso Improvido. (TJ-SP - AC: 15000431420208260598 SP 1500043-14.2020.8.26.0598, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 20/07/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 20/07/2020)

Ainda, outras decisões:

TRÁFICO DE DROGAS – Desclassificação – Impossibilidade – Denúncias de tráfico de drogas – Local conhecido como ponto de tráfico de drogas – Validade dos depoimentos policiais – Credibilidade conferida pelo Estado – Penas bem dosadas – Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 30017040320138260079 SP 3001704-03.2013.8.26.0079, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 19/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos, pela prova jurisdicionalizada, a conduta do agente de “ter em depósito” porções de drogas destinadas à disseminação ilegal, impõe-se referendar a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Ademais, a condição de consumidor, invocada para descaracterização do crime de tráfico de drogas, não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, podendo conviver na mesma pessoa as duas circunstâncias: a de traficante e a de dependente químico. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 02284411920158090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 20/02/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2465 de 13/03/2018)

Em que pese a nítida condição de dependência toxicológica do réu, não há como se eximir o acusado da responsabilidade simplesmente pelo fato de traficar para sustentar seu vício.

Por fim, conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do

Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

O réu possui condenação criminal transitada em julgado (fls. 212). Assim, é portador de maus antecedentes.

Assim, de rigor que a pena-base seja exasperada por essa circunstância.

Tendo em vista uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base do delito de tráfico de drogas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Presentes a agravante da reincidência, vez que o réu possui condenações criminais transitadas em julgado, bem como a atenuante da confissão espontânea, vez que o réu confessou a propriedade das drogas e que estas eram para fins de tráfico. Assim, mantenho a pena inalterada.

Fixo a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu faz não jus à diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, tendo em vista ser multireincidente.

Fixo a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, e que o réu é reincidente, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que a pena aplicada foi maior de 4 anos, bem como diante da reincidência do acusado.

Suspensão condicional da pena

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena e da reincidência, nos termos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Manutenção da Liberdade (art. 387, § 1º, do CPP)

O réu terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, foge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal. Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime, proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime, estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTEPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR LUAN DE OLIVEIRA BORGES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato.

Intime-se o réu, por meio de mandado, devendo ele ser indagado sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA